

1526845-12.2021.8.26.0114

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: BRUNO LUIZ CASSIOLATO

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/06/2022

... a condenação do Réu pelo delito de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo.

A Defesa do Réu Luan requereu a absolvição do Réu com fundamento no art. 386, VII e, subsidiariamente, fez considerações sobre o cálculo da pena em caso de condenação.

É o relatório. Decido.

Não foram arguidas questões preliminares, razão pela qual adentro diretamente ao mérito da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

1ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1526845-12.2021.8.26.0114 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1526845-12.2021.8.26.0114

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2353075/2021 - 02º D.P. CAMPINAS, 16296528 - 02º D.P. CAMPINAS, 1757/21/302 - 02º

D.P. CAMPINAS, 2353075 - 02º D.P. CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUAN SEVERIANO DE SOUZA SA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRUNO LUIZ CASSIOLATO

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia em face de LUAN SEVERINO DE SOUZA SÁ, em 04 de fevereiro de 2022, imputando-lhe a conduta descrita no artigo 157, §2º-A, I, do Código Penal (fls. 01/04)

A denúncia foi recebida em 07 de fevereiro de 2022, ocasião em que se determinou a citação do Réu para apresentação de resposta à acusação (fl. 104/106).

O Réu foi efetivamente citado (fls. 150) e apresentou resposta à acusação à fls. 154/155.

Ausentes as hipóteses de absolvição sumária, designou-se audiência de instrução e julgamento (fls. 160/161).

Durante a realização do ato processual, ouviu-se a vítima e uma testemunha arroladas em comum entre as partes, sendo o Réu, ao final, interrogado.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais de maneira oral.

O Ministério Público, entendendo provada a imputação que elaborou, pediu a condenação do Réu pelo delito de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo.

A Defesa do Réu Luan requereu a absolvição do Réu com fundamento no art. 386, VII e, subsidiariamente, fez considerações sobre o cálculo da pena em caso de condenação.

É o relatório. Decido.

Não foram arguidas questões preliminares, razão pela qual adentro diretamente ao mérito da demanda.

Segundo narra a peça acusatória, no dia 24 de dezembro de 2021, por volta das 10:30 horas, na Rua Manoel Carvalho Guerra Júnior, 257, Jardim das Bandeiras, nesta cidade e Comarca, LUAN SEVERINO DE SOUZA SÁ subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, sessenta pacotes contendo mercadorias diversas avaliadas em R\$ 5.624,63, o veículo Fiat/Fiorino, de placas FHJ4E20/Campinas, um aparelho celular da marca Motorola e um aparelho celular da marca Apple, bens pertencentes à vítima Gabriel Batista.

A confirmação da pretensão punitiva do Estado depende da existência de prova de dois elementos, a materialidade e a autoria da infração penal imputada pelo órgão acusatório.

A materialidade está fartamente comprovada.

É o que se verifica por meio do Boletim de Ocorrências (fls. 07/09), Notas Fiscais de fls. 12/71, e pela prova oral produzida tanto em solo policial quanto em juízo, inclusive pelo interrogatório do Réu em audiência.

A autoria, da mesma forma, está comprovada, conforme autos de reconhecimento (fls. 72/73) e pelo reconhecimento positivo efetivado pela vítima, em audiência em juízo, que foi categórica em apontar o Réu, sem sombra de dúvidas, como autor do crime descrito na exordial acusatória.

A vítima Gabriel Batista foi ouvida em solo policial (fls. 10/11) e em Juízo e, em ambas oportunidades, descreveu os fatos de igual maneira. Inicialmente, antes de seu depoimento, quando solicitado a descrever características físicas do roubador, disse que ele tinha porte médio, que era mais alto que o depoente, com aproximadamente 1,82m, cabelo curto com luzes, cor de pele parda. Acrescentou que o assaltante não cobria o rosto. Após a apresentação de três pessoas, dentre elas o Réu, apontou seguramente o Réu como autor do roubo que lhe vitimou. Adiante, narrou que realizava entrega para a empresa Mercado Livre e que foi abordado enquanto fazia entrega na casa de uma cliente. Disse que o Réu o chamou e o levou para trás

do furgão, colocando a mão na cintura onde pôde observar um volume que presumiu fosse um revólver. Perguntado sobre a arma utilizada, disse que não conseguiu visualizá-la, mas que viu uma parte que parecia ser de madeira. O Réu lhe disse que levaria a Fiorino e para que ficasse calmo, para não fazer escândalo. Adiante, mandou não falar nada para a mulher que recebia um pacote. Após, o Réu lhe colocou no veículo, sendo que percorreram cerca de 100 metros e, em seguida, foi liberado. Assim, voltou na casa da cliente, a quem explicou o ocorrido e entrou para tomar água. Solicitou a mulher para acessar o computador dela para rastrear o aparelho celular Iphone que também havia sido subtraído pelo Réu. A polícia foi acionada e, então, passou as informações sobre o roubo e sobre a localização do aparelho celular. A polícia localizou o veículo e seguiram perseguindo a localização do aparelho celular, que foi encontrado abandonado, em local diverso. No mesmo dia a polícia lhe mostrou fotos de dois indivíduos que disse não estarem envolvidos com o delito. O veículo foi encontrado sem carga. Os objetos não foram recuperados e o veículo apresentava avarias que não possuía anteriormente. Disse que não foi agredido, apenas ameaçado.

A palavra das vítimas, conforme pacífica jurisprudência existente a respeito do tema, possui grande relevo em crimes patrimoniais. É o que se verifica abaixo:

"Em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que segue prevalecendo, sem nenhuma razão para retificações, é no sentido de que a palavra da vítima é preciosa no identificar o autor do assalto." (TACRIMSP - AC - Rel.Canguçu de Almeida - JUTACRIM 95/268)

"No campo probatório, a palavra da vítima de um assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre o proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes." (TACRIMSP - AC - Rel. Manoel Carlos - JUTACRIM 90/362)

"A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer a do réu, desde que serena, coerente e segura e afinada com os demais elementos de convicção existentes nos autos." (JUTACRIMSP - AC - Rel.Celso Limongi - JUTACRIM 94/341).

O policial Adalberto Júnior, ouvido em duas oportunidades também, esclareceu que aconteciam muitos roubos de carga de empresas de logística como o Mercado Livre na região do bairro São José. O modus operandi dos roubos era o mesmo: "assim que o entregador parava era abordado por indivíduo de cor parda, alto, que pedia a chave do veículo e, em poder deste ia a determinado local, voltando posteriormente e revelando onde havia abandonado o veículo para que a vítima fosse buscar. Em certa data ocorreu um roubo de carga que contava com rastreador de objetos. O rastreio levou a polícia à 2 residências. Uma das residências estava com parte da carga enquanto, na outra, durante chegada da polícia, um indivíduo se evadiu pulando muro pelos fundos. Nesta segunda residência, um adolescente foi detido. O adolescente contou à polícia que quem fugiu foi o Réu Luan. Após identificado, então, e considerando o modus operandi dos delitos, convidaram as vítimas anteriores para reconhecimento. Algumas vítimas não quiseram ir por medo de represálias. Outras compareceram à delegacia e positivaram o reconhecimento de Luan como autor dos crimes. Assim, foi solicitada a prisão temporária de Luan. Quando seguiam para cumprir o mandado de prisão, souberam que Luan havia sido preso por delito de receptação. Adiante, levaram vítimas para efetuar o reconhecimento pessoal de Luan, o que restou positivo.

Em juízo, as partes desistiram da oitiva do policial Adnilson Júnior, o que restou

homologado pelo Juízo por ocasião da audiência.

A firmeza e a harmonia das provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, confirmam os elementos informativos colhidos em sede policial e os fatos narrados na denúncia oferecida pelo órgão acusatório. É possível concluir, assim, que a empreitada criminosa ocorreu parcialmente como narrada pelo Ministério Público, como a seguir se discorrerá.

O Réu, em solo policial (fls. 74), ao ser ouvido, optou por manifestar-se somente em juízo.

Por ocasião do seu interrogatório em sede de audiência de instrução, debates e julgamento, disse que reconhece a prática delitiva que lhe é atribuída, mas que não fez uso de arma de fogo. Disse que se sente arrependido e que gostaria de pedir desculpas à vítima.

Observa-se dos elementos de prova produzidas nos autos, inclusive do interrogatório do Réu, que ele efetivamente praticou delito de roubo contra a vítima Gabriel, subtraindo-lhe bens pessoais, como aparelhos celulares e o veículo e, ainda, o conteúdo da carga que Gabriel transportava. Tais afirmações restaram incontroversas.

Contudo, no que diz respeito à causa de aumento decorrente do emprego de arma de fogo, entendo que não há provas suficientes. Isso porque, a vítima, única pessoa que testemunhou os fatos, quando indagada em juízo, disse que "acreditava" que o Réu estava armado porque ele levou uma das mãos à cintura, onde pôde constatar um volume sob as vestes do Réu. Contudo, perguntado, disse que "acreditava" ser uma arma de fogo, que não a viu, e que somente pôde observar uma parte do objeto, descrevendo que acreditava ser de madeira.

Como acima mencionado, a arma de fogo não foi apreendida. Como objeto material que é não se duvida que sua apreensão e posterior realização de perícia é a forma mais segura de se produzir a prova que faz incidir a causa de aumento de pena em comento.

É certo que a jurisprudência admite a incidência da causa de aumento da pena em referência a despeito da apreensão da arma, sendo suficiente para tanto a palavra da vítima. Se a palavra da vítima é suficiente para apontar a autoria delitiva, com mais razão deve ser assim considerada também com relação à prova do emprego de arma de fogo.

Por outro lado, tratando-se de uma relativização inegável do meio de prova ideal, deve-se exigir, então, que a palavra da vítima seja firme e indene de dúvidas a tal respeito. A vítima precisa afirmar, de maneira categórica que, ao menos conforme suas possibilidades, o acusado portava arma de fogo durante a prática delitiva.

No caso dos autos, no entanto, a palavra da vítima é dúbia neste aspecto.

A vítima não viu o objeto, dizendo acreditar que ele estivesse ali, e somente quando perguntada pela terceira vez foi que disse que talvez tenha visto algo, uma parte pelo menos, cujo aspecto era de algo de madeira, o que, em regra, não se coaduna com a descrição de uma arma de fogo.

A pretensão punitiva é parcialmente procedente, portanto, devendo ser afastada a majorante apenas..

Passo à fixação das penas.

Na primeira fase de fixação da reprimenda, levo em consideração os ditames do

artigo 59 do Código Penal.

A culpabilidade é normal a figura típica. O Réu não ostenta maus antecedentes. Não há elementos para aferir a conduta social e a personalidade do agente, sendo certo que estes elementos não dizem respeito à vida criminal do indivíduo, razão pela qual não podem repercutir negativamente. Os motivos são normais à espécie (enriquecimento sem causa), as consequências do crime foram reduzidas e as vítimas em nada contribuíram para o delito.

Com base nisso, fixo a pena-base em seu mínimo legal, ou seja, 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, cada qual no seu valor mínimo legal.

Na segunda fase da fixação da pena verifico que o Réu ostenta múltiplas condenações anteriores e com período razoavelmente recente. Por outro lado, o Réu, em seu interrogatório, confessou integralmente o delito que lhe é atribuído, razão pela qual presente causa atenuante da confissão espontânea. Sopesando-se a múltipla reincidência com confissão espontânea e, estando claro que a reincidência múltipla é preponderante sobre a confissão espontânea, compenso-as parcialmente e aplico aumento de 1/4 à pena anteriormente fixada, fazendo a pena alcançar, para esta fase, o montante de 5 reclusão, além do pagamento de 12 dias multa, fixados em seu patamar legal mínimo.

Na terceira e última fase, nada a considerar, motivo pelo qual a pena anteriormente calculada passa a ser definitiva.

Para o cumprimento da pena, com base no artigo 33, parágrafo segundo, do Código Penal, considerando o montante da pena e a reincidência do Réu, fixo o regime inicial fechado.

Impossível a conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos, já que, havendo violência ou grave ameaça, ausentes estão os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal.

Nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, porque não houve pedido expresso nesse sentido e em homenagem à ampla defesa e ao contraditório, não há valor mínimo a ser fixado para reparação dos danos sofridos pela vítima.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO para condenar LUAN SEVERIANO DE SOUZA SÁ, incurso no artigo 157, caput, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 5 anos de reclusão, além do pagamento de 12 dias multa, fixados em seu patamar legal mínimo, em regime inicialmente fechado para cumprimento de pena.

Considerando a pena aplicada, o regime inicial de cumprimento de pena, bem como a gravidade do delito praticado pelo Réu e sua reincidência, denego-lhe o recurso em liberdade.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do Réu no rol dos culpados, oficie-se ao TRE para os fins do artigo 15, III da Constituição Federal e, então, arquivem-se os autos com as formalidades de praxe.

P.R.I.C.

Campinas, 08 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA